



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1130315 - SP (2026/0398157-7)

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA : THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : GLEIDSON VITOR NOGUEIRA (PRESO)
CORRÉU : GEONARDO HENRIQUE GRECO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de GLEIDSON VITOR NOGUEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal n. 1502171-58.2025.8.26.0395).

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A defesa interpôs apelação criminal perante o Tribunal de origem, que rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 21/22):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante Geonardo que levava consigo, para fins de tráfico, 10 porções de cocaína, pesando 0,6 gramas e, juntamente com o outro apelante Gleidson, mantinham em depósito 16 pedras de crack, com peso de 27,47 gramas, além de dinheiro sem origem lícita comprovada e balança de precisão, tendo Gleidson, ainda, vendido uma pedra de crack para o usuário Fagner. Preliminares. Procedimentos de abordagem e buscas (pessoal e domiciliar) realizados com fundada suspeita/razão, nos termos dos artigos 240, §§ 1º e 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Questão que já foi analisada, e refutada, nesta Câmara Criminal, por unanimidade, quando do julgamento do Habeas corpus nº 2199265-75.2025.8.26.0000, ocorrido em 18/8/2025. Rejeição Não há como acolher a alegação de inépcia da denúncia, porquanto é irrefutável que a inicial acusatória descreveu, satisfatoriamente, a conduta atribuída aos apelantes, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de

Processo Penal, de modo a propiciar-lhes, plenamente, o exercício da ampla defesa. Tem-se, ainda, que, na superveniência de sentença penal condenatória, não é mais dado discutir acerca da viabilidade da denúncia, devendo ser atacado, se o caso, o título judicial que reconheceu a imputação nela contida. Rejeição. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, a confissão do apelante Gleidson e a apreensão de balança de precisão, telefones celulares e dinheiro sem origem lícita comprovada, sobrepondo-se às narrativas das testemunhas defensivas e às escusas sustentadas pelo apelante Geonardo, levando-se à conclusão de que as drogas apreendidas em diversos locais da residência tinham destinação mercantil. Inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 porque a condição de usuário (e até mesmo a de dependente) não exclui, a priori e por si só, a de traficante, mormente porque é de conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no tráfico busca satisfazer o próprio vício, recebendo, muitas vezes, porções de tóxicos como forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam. PENA e REGIME PRISIONAL. Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamentos idôneos da variedade e natureza das drogas apreendidas, nos termos dos artigos 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/06, respaldada por jurisprudência, além dos maus antecedentes de Geonardo Confissão de Gleidson que resultou na atenuação da pena. Reincidência de Geonardo motivadora da exasperação e impedidora da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias fáticas extraídas do caso concreto também impedem a mencionada causa de diminuição para o apelante Gleidson Regime prisional fechado adequado à gravidade concreta das condutas, às circunstâncias judiciais negativas, especialmente os maus antecedentes de Geonardo que também ostenta reincidência Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consideradas as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência de Geonardo Recursos desprovidos.

No presente *writ*, a defesa alega ilicitude da abordagem pessoal realizada em Fagner Luiz Ribeiro, por ausência de fundada suspeita objetivamente demonstrada, em afronta aos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Aduz a contaminação das provas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, porquanto a informação sobre o endereço e a subsequente busca domiciliar decorreram diretamente da revista pessoal ilícita. Sustenta, ademais, a ilegalidade do ingresso domiciliar, por inexistirem elementos prévios concretos de justa causa ou situação flagrancial verificável antes da entrada, vedada a convalidação retroativa pelas circunstâncias encontradas no interior da residência. Defende, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao paciente, por ser primário e não haver elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Alega, ainda, necessidade de redimensionamento da pena-base e fixação de regime inicial compatível com os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, especialmente o semiaberto (e-STJ fls. 2/17).

Requer o reconhecimento da ilicitude da abordagem e das provas dela decorrentes, inclusive as obtidas no interior da residência do paciente, com a consequente absolvição caso não remanesça prova válida suficiente. Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, preferencialmente no patamar de 2/3, e pela fixação de regime inicial mais brando, notadamente o semiaberto (e-STJ fls. 18/19).

É o relatório.

Consigne-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior autoriza o julgamento monocrático do *writ* antes mesmo da oitiva do Ministério Público Federal em casos de jurisprudência pacífica, como medida de racionalização do processo e em observância ao princípio da razoável duração do processo. Essa providência não configura nulidade ou cerceamento, uma vez que a ciência posterior do *Parquet*, com a possibilidade de interposição de recurso, preserva suas prerrogativas institucionais e prestigia a celeridade em feitos cujo desfecho já é conhecido e consolidado (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP e AgRg no HC n. 514.048/RS). Portanto, a atuação singular do relator harmoniza-se com a eficiência judiciária e a segurança jurídica, permitindo que a prestação jurisdicional ocorra de forma mais ágil em temas já amadurecidos nos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o *habeas corpus* não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (HC 535.063/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020). Assim, como forma de racionalizar o emprego do *writ* e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta instrução.

É o que se passa a fazer.

Inicialmente, registro que a matéria ora examinada não configura mera reiteração do HC n. 1.029.374/SP. Naquela impetração, julgada ainda no curso da instrução criminal, discutiu-se essencialmente a legalidade do ingresso domiciliar, tendo-se partido da apreensão de entorpecente com Fagner como premissa antecedente da diligência. A própria decisão consignou, ademais, que os pormenores do contexto somente seriam esclarecidos durante a instrução e que, naquele momento processual, se mostrava prematuro o reconhecimento definitivo da invalidade das provas.

Diversamente, após a conclusão da instrução e o julgamento da apelação, o Tribunal de origem examinou expressamente a legalidade da própria busca pessoal realizada em Fagner, questão antecedente à apreensão do entorpecente que serviu de fundamento às diligências subsequentes. Trata-se, portanto, de novo ato coator e de controvérsia que não foi decidida, sob esse enfoque, no writ anterior.

Quanto ao mérito, assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado pressupõe fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A justa causa deve decorrer de elementos objetivos, concretos e anteriores à realização da diligência, não bastando impressões subjetivas dos agentes estatais.

No caso, o próprio acórdão recorrido estabeleceu a seguinte sequência fática (e-STJ fl. 24):

"Depreende-se dos autos, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, policiais militares circulavam pela rua Jerônima Alves Ferreira, altura do numeral 33, Vila São José, quando avistaram FAGNER LUIZ RIBEIRO, vulgo "papagaio", o qual é dependente químico e conhecido dos meios policiais por praticar diversos furtos na cidade para sustentar seu vício. Assim, Fagner quando viu a viatura policial, apresentou comportamento suspeito, o que motivou a abordagem policial, sendo que em revista pessoal, encontraram em poder de Fagner, uma pedra de cocaína, na forma de crack, ocasião em que foi indagado a origem daquele entorpecente, tendo Fagner indicado a residência onde havia acabado de comprar, sendo a rua na Rua Alberto Canteiro, nº141, - Vila Mouco. Munidos de tais informação, diante dos elementos que indicavam crime permanente em curso, foram até a moradia apontada por Fagner, quando após bater no portão foram recepcionados por GEONARDO (vulgo Bibi), oportunidade em que conseguiram visualizar um casal sentados num sofá, posteriormente identificados como Gleidson Vitor Nogueira (Vulgo Neguinho) e a esposa Gabriela Cassiano da Silva. Então, abordaram Geonardo, procedendo revista pessoal, oportunidade em que com ele foi encontrado o valor de R\$ 320,00 em dinheiro, fracionado em cédulas diversas, as quais estavam na altura de sua cintura, enquanto que no bolso de sua bermuda foram localizados 10 (dez) porções de cocaína, envoltas em plástico, tipo zip lock e 01 (um) aparelho celular, quando deu-lhe voz de prisão."

Ao afastar a nulidade, consignou, ainda (e-STJ fls. 26/27):

"Portanto, é irrefutável que os policiais agiram dentro dos limites de atuação legal, nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao efetuarem a abordagem do usuário Fagner por conta do comportamento que gerou fundada suspeita de que possuiria objetos ilícitos, o que, de fato, foi constatado com a apreensão da pedra de cocaína comprada na casa dos apelantes; e, na sequência, procederam à abordagem de GEONARDO na porta da residência, tendo apreendido consigo dinheiro sem origem lícita comprovada, porções de cocaína e um telefone celular."

Como se observa, apesar de afirmar a existência de fundada suspeita, o acórdão não especificou em que consistiu concretamente o "comportamento suspeito" apresentado por Fagner. Antes da revista, havia apenas o fato de se tratar de pessoa conhecida dos meios policiais, dependente químico e apontado como autor de furtos para sustentar o vício, além da referência genérica ao comportamento apresentado ao visualizar a viatura. Não se descreveu fuga, descarte de objeto, gesto relacionado à ocultação de corpo de delito, denúncia prévia específica ou qualquer outra circunstância objetivamente aferível que indicasse estar Fagner, naquele momento, na posse de droga, arma ou outro objeto relacionado à prática delitiva.

A circunstância de ser conhecido dos meios policiais não supre essa exigência, pois a fundada suspeita deve guardar relação com a posse atual de algum dos objetos indicados no art. 244 do CPP, e não com juízo genérico acerca da pessoa submetida à revista.

Além disso, a apreensão do entorpecente não pode ser utilizada para legitimar retroativamente a própria diligência que permitiu sua descoberta. A legalidade da busca deve ser aferida à luz dos elementos existentes antes de sua realização.

A propósito, no que interessa diretamente à hipótese, firmou-se o seguinte nesta Corte:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões

subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos "independentemente da quantidade" após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal "vulgarmente conhecida como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" ", além da intuição baseada no tirocínio policial:

a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora "mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre ", também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;

b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;

c) evitar a repetição "ainda que nem sempre consciente "de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.

7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos "diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas "pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.

8. "Os quadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobre-representação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra". Mais do que

isso, "Os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção" (DA MATA, Jéssica, *A Política do Enquadro*, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156).

9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais "em verdadeiros "tribunais de rua" "cotidianamente constroem os famigerados "elementos suspeitos" com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela.

10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso "em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP "reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".

11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal "o que por certo não é verdade "as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action *Floyd, et al. v. City of New York, et al.* pela juíza federal Shira Scheindlin.

12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público "a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris "como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança.

13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:

"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, conseqüentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal".

14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta "atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, confo rme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.

(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

A orientação permanece atual em ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PROVA ILÍCITA. RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravo regimental. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer sentença absolutória em ação penal por tráfico de drogas, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes.

2. Fato relevante. Polícia militar realizou busca pessoal em indivíduo abordado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, após denúncia anônima de que dois suspeitos estariam traficando, armados e usando coletes balísticos, tendo sido apreendida pequena quantidade de entorpecente.

3. Decisões anteriores. Sentença absolutória reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante e das buscas pessoal e domiciliar, por ausência de fundadas razões. Tribunal de origem reformou a sentença para condenar. Na impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática não conheceu da impetração, por se tratar de habeas

corpus substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a sentença absolutória, em razão da ilicitude da busca pessoal.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, não obstante o não cabimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, é possível a concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, diante de ilegalidade constatada na origem; e (ii) saber se a busca pessoal realizada com fundamento em denúncia anônima, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sem descrição objetiva da suposta "atitude suspeita" do abordado e com apreensão de ínfima quantidade de entorpecente, atende ao requisito de fundada suspeita previsto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, de modo a legitimar a prova produzida e afastar a sentença absolutória restabelecida.

III. Razões de decidir

5. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mas admite a concessão da ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, em conformidade com o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

6. A realização de busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, c/c art. 244 do Código de Processo Penal, devendo tal suspeita apoiar-se em elementos concretos, objetivos e descritíveis.

7. No caso concreto, os agentes policiais não indicaram gestos, condutas ou circunstâncias objetivamente verificáveis que justificassem a abordagem, limitando-se a invocar denúncia anônima, o fato de o local ser conhecido pela prática de tráfico de drogas e referência genérica a suposta "atitude suspeita", sem individualização mínima dessa atitude, o que traduz juízo subjetivo dissociado do standard de fundada suspeita.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que denúncia anônima, por si só, e a mera reputação do local como ponto de tráfico não autorizam a busca pessoal, sendo indispensáveis diligências prévias ou outros elementos objetivos que corroborem a notícia, especialmente quando apreendida quantidade ínfima de droga.

9. Realizada a revista pessoal com base em critérios meramente subjetivos dos agentes, sem justa causa concretamente demonstrada, impõe-se reconhecer a ilicitude da prova obtida e de todas as dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, o que conduz à manutenção da sentença absolutória restabelecida pela decisão agravada.

10. Inexistindo erro na decisão monocrática que, ao constatar a ilegalidade da busca pessoal, concedeu a ordem de ofício para restabelecer a sentença absolutória, o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal não merece conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que, em habeas corpus não conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, concedera a ordem de ofício para restabelecer a sentença absolutória na ação penal de origem.

(AgRg no HC n. 1.056.543/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/6/2026, DJEN de 22/6/2026.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS.

EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. NULIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).

2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal.

3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem nenhuma menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito.

4. No caso concreto, não contam os autos com elementos minimamente objetivos que chancelem a exigência da fundada suspeita exigida pela legislação, para justificar a busca pessoal. Absolvção mantida.

5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 845.954/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 15/9/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 208.240, pelo Plenário, firmou orientação no sentido de que a busca pessoal exige elementos objetivos relacionados à posse de corpo de delito: “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC 208240, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2024, DJe em 27/06/2024)

Aplicando essas premissas ao caso concreto, a referência não especificada a “comportamento suspeito”, em contexto de mero patrulhamento de rotina, não atende ao *standard* exigido pelo art. 244 do CPP. Tampouco a condição de dependente químico ou o fato de Fagner ser conhecido por supostamente praticar furtos para sustentar o vício guardam, por si, referibilidade com a posse, naquele momento, de droga ou de outro corpo de delito.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se examinar a repercussão sobre as provas subsequentes.

O art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece serem igualmente inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, ressalvadas as hipóteses em que não evidenciado o nexo de causalidade ou quando puderem ser obtidas por fonte independente.

No caso, a relação causal está demonstrada pelas próprias premissas do acórdão. Foi somente após a revista de Fagner e a apreensão da pedra de crack que ele foi indagado acerca da origem da substância e indicou a residência do paciente. Os agentes, "munidos de tais informação", dirigiram-se ao imóvel, onde abordaram Geonardo e, posteriormente, ingressaram na residência. Não há registro, no acórdão recorrido, de investigação autônoma, monitoramento anterior ou outra fonte independente que tivesse conduzido os policiais ao endereço e às provas posteriormente produzidas.

Destaca-se que, embora o acórdão mencione informações pretéritas sobre tráfico no imóvel, não as individualiza nem registra investigação autônoma capaz de conduzir, independentemente da abordagem de Fagner, à descoberta das provas. A própria sequência fática revela que os policiais se dirigiram ao endereço após a apreensão da droga e a indicação feita por ele.

A apreensão de drogas e dinheiro com Geonardo, embora constitua circunstância posterior apta, isoladamente considerada, a reforçar a suspeita de tráfico naquele momento, não rompe o nexo causal com a ilegalidade antecedente, pois a própria presença dos policiais naquele endereço decorreu diretamente da informação obtida após a revista ilícita de Fagner. Não se confunde, portanto, o surgimento posterior de novos elementos com a existência de fonte independente, na acepção do art. 157, § 2º, do CPP.

A circunstância de a busca originária ter recaído sobre terceiro igualmente não afasta a contaminação das provas empregadas contra o paciente, uma vez demonstrado o vínculo causal entre a intervenção ilícita e a obtenção dos elementos que subsidiaram a persecução penal.

O próprio acórdão registra que a condenação foi apoiada nos depoimentos policiais, na apreensão dos entorpecentes e demais objetos e na confissão do paciente. Todavia, excluídos os elementos obtidos a partir da diligência ilícita, não se identifica, no julgado, fonte probatória autônoma e independente suficiente para preservar o decreto condenatório.

Assim, reconhecida a ilicitude da busca pessoal realizada em Fagner e das provas que dela derivaram, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, não remanesce acervo probatório válido suficiente para sustentar a condenação do paciente.

Ficam prejudicadas, por consequência, as pretensões subsidiárias relativas à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e à alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, a mesma conclusão deve ser estendida ao corréu GEONARDO HENRIQUE GRECO, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Com efeito, o fundamento ora reconhecido não possui caráter exclusivamente pessoal, mas decorre da ilicitude objetiva da busca realizada em Fagner, ato que deu origem à cadeia probatória comum aos acusados. Conforme as próprias premissas fixadas no acórdão recorrido, somente após a apreensão do entorpecente com Fagner e a indicação por ele fornecida os policiais se dirigiram à residência, onde abordaram Geonardo e apreenderam, em sua posse, cocaína e dinheiro.

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*. Contudo, **concedo** a ordem, de ofício, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada em Fagner Luiz Ribeiro e das provas dela derivadas e, por consequência, absolver, nos termos do art. 386, VII, do CPP, GLEIDSON VITOR NOGUEIRA da imputação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, **estendo**, de ofício, os efeitos da presente decisão ao corréu GEONARDO HENRIQUE GRECO, para igualmente absolvê-lo da imputação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente e do corréu, se por outro motivo não estiverem presos.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau.

Intimem-se.

Brasília, 17 de setembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator